

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 544/2543 พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นาย ขวัญชัย โอ้เหรียญ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 317

ป.วิ.อ. มาตรา 186 (9), มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 225

ผู้เสียหายหลบหนีออกจากบ้านมาอยู่กับจำเลยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบิดา แต่ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายมีอายุเพียง 13 ปีเศษ อยู่ในอำนาจปกครองของบิดา จำเลยได้พาผู้เสียหายไปตามห้องอาหารต่าง ๆ โดยบิดาผู้เสียหายมิได้ยินยอมด้วยเป็นการล่วงอำนาจปกครองของบิดาผู้เสียหาย แม้ผู้เสียหายจะสมัครใจยินยอมไปกับจำเลยก็ถือไม่ได้ว่าได้รับความยินยอมเห็นชอบจากบิดาการกระทำของจำเลยจึงเป็นการพรากผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากบิดาแล้ว ทั้งการเดินโซ่ซุ่มซ่ามของเด็กหรือการต้องยอมให้แขกผู้ชายที่มาเที่ยวจับหน้าอกในห้องอาหารต่าง ๆ ถือได้ว่าเป็นการพรากเด็กไปโดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อกำไรหรือเพื่อการอนาจาร

คำฟ้องโจทก์มีคำขอให้ริบการสังเคราะห์ของกลาง แต่ศาลล่างทั้งสองยังมิได้มีคำวินิจฉัยในเรื่องของกลาง จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 186(9) แม้โจทก์จะไม่อุทธรณ์ฎีกา แต่ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบ มาตรา 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 33, 317 พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 มาตรา 3, 4, 18, 24, 31 และ
สิ่งริบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชกำหนดป้องกันการ
ใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 มาตรา 18, 24 จำคุกคนละ 30 วัน จำเลยที่ 2 มีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 317 วรรคสาม อีกกระทงหนึ่งจำคุก 5 ปี
รวมจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 5 ปี 30 วัน คำเบิกความของจำเลยที่ 2 เป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 3 ปี 4 เดือน 20 วัน
ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ฐานพรากเด็ก

โจทก์และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ข้อหาพรากผู้เยาว์ด้วย
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า
จำเลยทั้งสองได้ร่วมกระทำความผิดฐานพรากผู้เยาว์เพื่อการอนาจารหรือไม่ โจทก์มี
เด็กหญิงสรณรัตน์ ผู้เสียหายมาเป็นพยานเบิกความว่า ในวันเกิดเหตุเด็กหญิงพจณีย์

และเด็กหญิงมาลี ซึ่งเป็นเพื่อนของผู้เสียหายได้ไปชวนผู้เสียหายออกจากบ้านและ
หลอกผู้เสียหายว่าจะพาไปสมัครงานที่ร้านอาหาร แต่กลับพาไปที่บ้านจำเลยทั้งสอง
เมื่อไปถึงพบจำเลยทั้งสองอยู่ที่บ้าน ผู้เสียหายบอกจำเลยที่ 2 ว่า บิดาไม่รักและไล่
ออกจากบ้าน จำเลยทั้งสองจึงให้ผู้เสียหายพักอยู่ที่บ้าน คืบแรกจำเลยที่ 2 พาผู้เสีย
หาย เด็กหญิงพจนีย์ เด็กหญิงมาลีและเพื่อนประมาณ 8 คน กะเทย 2 คน และชาย
ร่างอ้วน 1 คน โดยจำเลยที่ 2 ควบคุมขึ้นรถกระบะไปตามห้องอาหารต่าง ๆ ซึ่ง
เพื่อนที่ไปด้วยได้ถอดเสื้อผ้าและใส่ชุดว่ายน้ำออกไปเดินโชว์หน้าเวที ผู้เสียหายก็ใส่
ชุดว่ายน้ำด้วย แต่ผู้เสียหายไม่ยอมเดินโชว์เพียงแต่นั่งกับแขกผู้ชายโดยมีผ้าคลุมตัว
และจำเลยที่ 2 บอกให้ผู้เสียหายยอมให้แขกผู้ชายที่มาเที่ยวจับหน้าอก คืบที่สอง
จำเลยที่ 1 และที่ 2 พาผู้เสียหายไปตามห้องอาหารต่าง ๆ อีก ซึ่งจำเลยทั้งสองก็
นำสืบรับว่า รับตัวผู้เสียหายไว้เพราะเห็นว่าตามเด็กหญิงพจนีย์มาที่บ้านและบอกว่า
ถูกบิดากับแม่เลี้ยงทุบตี จำเลยทั้งสองสงสารจึงให้พักอยู่ที่บ้าน และต่อมาได้พาผู้เสีย
หายร่วมไปในคณะแสดงโชว์ ซึ่งมีทั้งคาบาเร่ต์การแสดงตลกและเด็กหญิงโชว์ชุดว่ายน้ำ
น้ำ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า จำเลยทั้งสองได้พาผู้เสียหายไปใส่ชุดว่ายน้ำเพื่อออกไป
เดินโชว์ตามที่ผู้เสียหายเบิกความจริง เห็นว่า แม้ผู้เสียหายจะหลบหนีออกจากบ้าน
มาอยู่กับจำเลยทั้งสองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายสุจิต บิดาผู้เสียหาย แต่ในขณะ
เกิดเหตุผู้เสียหายมีอายุเพียง 13 ปีเศษ อยู่ในอำนาจปกครองของบิดา การที่จำเลย
ทั้งสองได้พาผู้เสียหายไปตามห้องอาหารต่าง ๆ โดยบิดาผู้เสียหายมิได้ยินยอมด้วย
นั้น ย่อมเป็นการล่วงอำนาจปกครองของบิดาผู้เสียหาย แม้ผู้เสียหายจะสมัครใจ
ยินยอมไปกับจำเลยทั้งสองก็ถือไม่ได้ว่าได้รับความยินยอมเห็นชอบจากบิดาผู้เสีย
หาย การกระทำของจำเลยทั้งสองดังกล่าวจึงเป็นการพรากผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กอายุ
ไม่เกิน 15 ปี ไปเสียจากบิดาแล้ว ทั้งการเดินโชว์ชุดว่ายน้ำของเด็กหรือการต้องยอม
ให้แขกผู้ชายที่มาเที่ยวจับหน้าอกในห้องอาหารต่าง ๆ ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการพราก
เด็กไปโดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อกำไรหรือเพื่อการอนาจาร พยานหลักฐาน

ของจำเลยไม่อาจหักล้างพยานโจทก์ได้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งสอง
นั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

อนึ่ง ตามคำฟ้องโจทก์มีคำขอให้ริบการสังเคราะห์ของกลางด้วย แต่ศาลล่างทั้งสองยังมิได้มีคำวินิจฉัยในเรื่องของกลาง จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 186(9) แม้โจทก์จะไม่อุทธรณ์ฎีกา แต่ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจแก้ไขเสียให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบ มาตรา 225"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 317 วรรคสาม ประกอบด้วยมาตรา 83 จำคุกคนละ 5 ปี คำเบิกความของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 3 ปี 4 เดือน และลดโทษให้จำเลยที่ 1 ข้อยกตามพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 จากที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดไว้จำคุก 30 วัน หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 รวมแล้วคงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 3 ปี 4 เดือน 20 วัน ริบของกลางนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(วิเทพ ศิริพากย์-มงคล ทับเที่ยง-บุญพัฒน์ อิทธิธรรมวินิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น